

1500095-63.2019.8.26.0430

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - Sentença condenatória - Preliminar de nulidade não acolhida - Reconhecimento de objetos que se deu de forma legítima e válida - Réu que não foi formalmente reconhecido pelas vítimas e testemunhas - Mérito - Provas suficientes da materialidade e autoria delitiva - Réu que foi flagrado pelas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria-SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500095-63.2019.8.26.0430 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500095-63.2019.8.26.0430

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2040105/2019 - DEL.POL.RIOLANDIA, 1937021 - DEL.POL.RIOLANDIA, 41/19/521 - DEL.POL.RIOLANDIA, 2040105 - DEL.POL.RIOLANDIA, 41/19/521 - DEL.POL.RIOLANDIA, 2040105 - DEL.POL.RIOLANDIA, 41/19/521 - DEL.POL.RIOLANDIA, 2040105 - DEL.POL.RIOLANDIA, 41/19/521 - DEL.POL.RIOLANDIA, 2040105 - DEL.POL.RIOLANDIA, 41/19/521 - DEL.POL.RIOLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCELO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de MARCELO DA SILVA, para apurar suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, §1º e §4º,

incisos II e III do Código Penal.

Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada de 3 de fevereiro de 2019, por volta das 23h31min, na Avenida Nove, 378, Centro, na cidade de Riolândia, comarca de Paulo de Faria, MARCELO DA SILVA, vulgo

“Marcelinho”, qualificado às fls. 52/57, subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante escalada e por meio do emprego de chave falsa, a quantia de R\$970,00 pertencentes à vítima Arlei Rosseti Mariano. Segundo se apurou, no dia dos fatos, o denunciado ao perceber que o portão da casa vizinha à residência da vítima estava destrancado, por este adentrou e, em seguida, pulou o muro, ingressando na casa de Arlei. Ato contínuo, o denunciado fez o uso de uma chave falsa, popularmente conhecida como “mixa”, e abriu a porta da cozinha da residência da vítima, dirigindo-se a um armário dentro do qual, em uma de suas gavetas, havia a quantia de R\$ 970,00 em dinheiro que ele subtraiu. A ação do denunciado foi filmada pelas câmeras de segurança da Câmara Municipal, que fica em frente ao local dos fatos (fls. 29/39). De posse das imagens captadas, o Setor de Investigações da Polícia Civil reconheceu que o indivíduo mostrado nas filmagens da câmera de segurança era o denunciado MARCELO (fls. 17/18). Diante do exposto, denuncio MARCELO DA SILVA, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos II e III do Código Penal e requeiro que recebida e autuada esta seja o mesmo citado para oferecer defesa escrita, intimando-se as testemunhas abaixo arroladas, fixando-se valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração em razão dos prejuízos sofridos pela ofendida, e seguindo até final condenação.

A denúncia foi recebida, conforme se verifica de fls. 64.

O acusado foi citado (fl. 71).

Apresentou resposta à acusação em fls. 72.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento no dia 25 de janeiro de 2022, formas ouvidas a vítima Arlei Rosseti Mariano e as testemunhas Luis Carlos Teixeira, Ozias Américo Norte e Carlito Dias da Silva, bem como interrogado o acusado.

As partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido a fim de que o acusado seja condenado nos termos apresentados na inicial acusatória.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por ausência de provas, ou ainda, que a pena seja fixada no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas, e a fixação do regime inicial mais brando de cumprimento de pena.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A autoria e materialidade do crime vem devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (03-04), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 05), Laudo Pericial (fls. 29-39), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório, que passo a examinar.

Inicialmente, cumpre destacar que a tese de autodefesa do acusado consistente na negativa de autoria restou insulada no campo da retórica, sem arrimo em qualquer adinículo de prova angariada sob o manto do constitucional contraditório.

Ao revés, a versão acusatória traçada na peça inaugural ficou demonstrada as escâncaras pela prova judicial coligida nos autos. Agregue-se que a tese de acusação vem guarneçada nos autos pelo relato coeso e concatenado da vítima, bem como das testemunhas e de todo arcabouço probatório angariado no curso da instrução.

Ouvida em juízo, a vítima aduziu que estava na sua residência no dia dos fatos, e que foi dormir, após ter trabalhado até a noite. Disse que ao acordar constatou que a porta da residência estava aberta, que no local onde havia deixado o dinheiro, o mesmo não mais se encontrava. Afirmou que buscou na Câmara Municipal, onde existem câmeras de segurança, a fim de apurar quem havia lhe subtraído os valores. Afirmou que ao visualizar as imagens constatou que determinada pessoa pulou o muro da casa vizinha e depois saiu pela porta da frente, valendo-se de chave falsa para abrir o portão de sua residência para sair. Afirmou que na noite em que houve o furto em sua residência, havia ido até a sorveteria e tinha notado a presença do acusado no

local que vestia a mesma camiseta da pessoa que pulou o muro da residência de sua vizinha, e que saiu pelo portão de sua casa. Questionado, afirmou que após haver se recolhido para descansar, trancou todas as portas da residência, e o portão de sua casa. Afirmou que inexistiam sinais de arrombamento, e esclareceu que, pelas imagens, da pra ver o acusado pulando o muro de sua vizinha e pulando para o seu quintal, saindo, posteriormente, pelo portão de sua residência. Afirmou que o acusado saiu pelo portão de sua residência, abrindo o mesmo, que no dia dos fatos estava trancado com cadeado.

A testemunha Luis Carlos Teixeira (policial civil), informou que nesse dia, a vítima compareceu até a delegacia para noticiar a ocorrência de um crime de furto, onde um individuo teria subtraído de sua residência a quantia de R\$ 970,00 reais. A vítima ainda teria aduzido que a porta da residência estava trancada quando foi dormir, mas que quando levantou estava aberta. Afirmou que depois do registro da ocorrência, nas diligências, notou que nas proximidades do local haviam câmeras de monitoramento. Disse ter requisitado as imagens e na delegacia, ao observa-las visualizou uma pessoa pulando o muro da casa do lado e quando observaram com detalhes, viram que se tratava do acusado Marcelo da Silva, vulgo "Marcelinho". Afirmou que o acusado já era conhecido dos meios policiais pela prática do crime de furto, cometidos mediante escalada, arrombamento, e utilização de chave falsa, conhecida como micha. Afirmou que após analisar as imagens, juntamente com seus colegas, o acusado foi convidado a vir até a delegacia. Disse que as imagens foram mostradas ao acusado, que se reconheceu nas imagens, porém negou haver praticado o crime. Afirmou que em análise das imagens, constatou que o acusado é a única pessoa que pula o muro no local. Confirmou que quem adentra e sai da propriedade da vítima, foi o acusado, sem qualquer dúvida. Pontuou que, além de haver identificado o acusado, seus colegas de trabalho também o identificaram como sendo o autor do crime de furto.

A testemunha Ozias Américo Norte (policial civil), disse que colheu as imagens da Câmara municipal, que fica localizada ao lado da residência da vítima. Afirmou que através das imagens foi possível constatar o acusado entrando na propriedade vizinha à da vítima e cerca de meia hora após o acusado saiu da residência e tomou o rumo de sua casa. Questionado, afirmou que as imagens mostram o acusado entrando pela casa vizinha, e posteriormente saindo pelo portão da casa da vítima. Afirmou que no seu depoimento, em sede policial, o acusado se reconheceu como sendo a pessoa que aparece nas imagens, mas negou ter praticado o crime.

A testemunha Carlito Dias da Silva (policial civil). Disse que acompanhou mais pelas imagens, na delegacia. Disse que conversou com o Marcelo na delegacia, onde o mesmo negou a autoria, porém, se reconheceu nas imagens que lhe foram mostradas. Afirmou que pela análise das imagens, o acusado entra em uma casa ao lado da residência da vítima, onde consegue ter acesso à casa da vítima, e permanece por cerca de trinta minutos, saindo posteriormente pelo portão da residência da vítima. Afirmou que é possível reconhecer claramente o acusado. Disse que ninguém mais passou pelo local em atitude suspeita além do acusado. Afirmou que o acusado é conhecido dos meios policiais, e possui diversas ocorrências, posto que é grande furtador na cidade. Questionado, confirmou que tomou conhecimento de estar a residência trancada, bem como, que no local não houve sinais de arrombamento. Dos elementos colacionados aos autos, verifico que a procedência dos pedidos é medida imperativa.

De início, cumpre salientar que o acusado foi flagrado pela câmera de segurança instalada na Câmara Municipal de Vereadores da cidade. As imagens são claras e comprovam ser o acusado a pessoa que aparece nas mesmas. Cumpre salientar que o acusado, ao ser ouvido em sede policial, se reconheceu como sendo a pessoa que aparece nas imagens, negando, todavia, a prática do crime.

Ocorre que as imagens de fls. 29-39 demonstram o momento em que o acusado se aproxima da residência da vítima, percebe que o portão está trancado e segue para a residência ao lado. Após acessar o local, fica por aproximadamente vinte e nove minutos, saindo posteriormente do portão da residência da vítima. O acusado foi identificado nas imagens pelos policiais, afigurando-se prova suficiente para justificar o édito condenatório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - Sentença condenatória - Preliminar de nulidade não acolhida - Reconhecimento de objetos que se deu de forma legítima e válida - Réu que não foi formalmente reconhecido pelas vítimas e testemunhas - Mérito - Provas suficientes da materialidade e autoria delitiva - Réu que foi flagrado pelas câmeras de segurança das redondezas e depois reconhecido, por meio de suas vestes e da bicicleta utilizada para a prática do roubo - Condenação mantida - Dosimetria penal - Pena-base adequadamente fixada acima do mínimo legal - 2ª fase - Agravante da calamidade pública que não se sustenta porque não demonstrado que o réu se aproveitou efetivamente da crise sanitária para cometimento do roubo - Pluralidade de recidivas, no entanto, que dá lugar à correspondente agravante para justificar o maior incremento na segunda fase, aliada à senilidade da vítima - Aumento na terceira fase mantido porque fixado em patamar invariável pela lei - Regime fechado mantido - Apelação parcialmente provida tão somente para afastar a agravante da calamidade pública, sem, contudo, qualquer reflexo na reprimenda final, que deve ser mantida, assim como as demais disposições da r. sentença. (TJ-SP - APR: 15008102220218260047 SP 1500810-22.2021.8.26.0047, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 26/11/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/11/2021).

As testemunhas, inquiridas em juízo, policiais civis, prestaram depoimentos íntegros, coerentes e harmônicos, demonstrando, sem qualquer dúvida, a autoria do crime. A testemunha Ozias Américo Norte aduziu que colheu as imagens na Câmara Municipal, e ao analisa-las, pode constatar o acusado entrando na propriedade vizinha à da vítima, ficando por aproximadamente meia hora no local, saindo posteriormente pelo portão da residência da vítima. No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial Carlitos Dias da Silva, que narrou ter analisado as imagens, e constatado ter o acusado adentrado na propriedade vizinha à da vítima, ficando por aproximadamente trinta minutos, e logo após saído pelo portão da residência da vítima. Aduziu, ainda, que o acusado é conhecido dos meios policiais e um grande furtador na cidade. A testemunha Luis Carlos Teixeira, policial civil, ouvido em juízo, prestou depoimento no mesmo sentido do que já prestado por seus colegas. Saliento, ainda, que a vítima inquirida em juízo, aduziu que visualizou o acusado em uma sorveteria, um pouco antes da prática do crime de furto, e o mesmo trajava a mesma roupa que vestia a pessoa que aparece nas imagens das câmeras de segurança cometendo o crime de furto. Portanto, a autoria é certa.

A presença do réu no local é fato incontestável, já que além de haver sido reconhecido pelos policiais que depuseram em juízo, bem como pela vítima, o acusado se reconheceu como sendo a pessoa que aparece nas imagens, tendo, todavia, negado a prática do crime.

Entendo, portanto, devidamente comprovada a autoria e materialidade delitiva, não tendo a defesa aportado aos autos qualquer causa que pudesse justificar a conduta do acusado, ou ainda isentá-lo de pena.

O crime praticado pelo acusado, foi o de furto qualificado. O órgão ministerial imputou ao acusado a prática do furto em razão do emprego de chave falsa e ainda, em razão do abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza.

Considerando que foram imputadas duas qualificadoras, ao magistrado cabe adotar uma para qualificar o delito, podendo se valer da outra para majoração da pena base. Por essa razão, e considerando o depoimento dos policiais, no sentido de que não houve arrombamento, mas que mesmo assim a residência, que estava trancada, amanheceu aberta pela manhã, entendo que incide a qualificadora de chave falsa.

Nesse sentido, entende a jurisprudência:

Apelação criminal - Furto qualificado na forma tentada - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Pedido subsidiário de exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa - Alegação de ausência de laudo pericial da suposta chave falsa - Incabimento - Apelante surpreendido, pela vítima, no interior do veículo que pretendia subtrair e posteriormente preso - Chave falsa usada para abrir o veículo e franquear o acesso do agente ao seu interior - Inexistência de

sinais de arrombamento nas portas, conforme atestado por laudo pericial - Circunstâncias de fato do caso concreto que evidenciam, por si só, o uso da chave falsa pelo réu - Desnecessidade do laudo - Penas e regime escorreitamente fixados - Detração - Impossibilidade - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo - Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00279772620148260050 SP 0027977-26.2014.8.26.0050, Relator: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 21/01/2016, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2016);

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO USO DE CHAVE FALSA DURANTE O PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. PLEITO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VEÍCULO FURTADO NA NOITE ANTERIOR ENCONTRADO EM PODER DO RÉU JUNTAMENTE COM A CHAVE MIXA UTILIZADA PARA DESTRANCAR A PORTA E ACIONAR A IGNIÇÃO. AUSÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO QUE CONFIRMA O EMPREGO DO APETRECHO. PROVA INDICIÁRIA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. EMPREGO DE CHAVE FALSA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. FIGURA INCOMPATÍVEL COM A FORMA QUALIFICADA DO FURTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA SOPEADAS DE FORMA INADEQUADA. SUBSISTÊNCIA DOS ANTECEDENTES. REPRIMENDA REDUZIDA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SC - APR: 20090695136 Brusque 2009.069513-6, Relator: Torres Marques, Data de Julgamento: 23/02/2010, Terceira Câmara Criminal).

Ademais, os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram que não havia sinais de arrombamento, e que o acusado é autor de diversos crimes de furto, valendo-se do mesmo modus operandi, consistente em utilização de chave falsa, também conhecida como micha, para adentrar na residência das pessoas enquanto estas estão em repouso. No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela vítima, que afirmou ter trancado o portão de sua residência, e que o acusado, ao sair, aplicou a chave falsa em seu portão, que estava trancado, vindo a abri-lo. Portanto, entendo que subsistem elementos de prova o bastante, para considerar a presença da qualificadora da chave falsa, nos termos do art. 155, §4º, III, do CP.

Entendo que a conduta do acusado, no caso concreto, ostenta gravidade que foge da normalidade, pois adentrou na propriedade vizinha, pulando o muro, para ter acesso com mais facilidade à propriedade da vítima, e adentrou na mesma, que estava habitada quando da prática do crime, fatores estes que, em conjunto, demonstram maior reprovabilidade em sua conduta, a indicar ser pessoa que nada teme, e que está disposta a tudo fazer para locupletar-se às custas alheias.

Ostenta antecedentes, tendo sido condenado nos autos do processo nº 0002015-83.2018.8.26.0430 (furto), 0002567-92.2011.8.26.0430 (furto), 0002735-12.2002.8.26.0430 (furto), 0002839-67.2003.8.26.0430, 0002840-52.2003.8.26.0430 (furto), 0003615-60.2019.8.26.0154 (furto), 0003652-31.2002.8.26.0430 (furto), 1500256-73.2019.8.26.0430 (furto).

O acusado possui conduta social desfavorável, pois conforme se verifica de certidão de fls. 98-106, utiliza-se de seu tempo para praticar condutas em desacordo com a ordem jurídica vigente, restando implicado em uma série de crimes, seja contra a integridade física ou ainda contra o patrimônio, o que demonstra que possui péssima conduta social. Os próprios policiais, ao serem inquiridos, aduziram que o acusado é conhecido dos meios policiais e um grande furtador na cidade.

Entendo, ainda que o acusado possui personalidade voltada para a prática da desordem, do crime, e da perturbação do sossego. Já restou condenado por sentença transitada em julgado, só na prática do crime de furto, ostenta mais de oito condenações, além de outros tantos, o que demonstra personalidade desajustada, e que visa, a todo custo, atingir os bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica vigente, buscando valer-se da fraqueza alheia, invadindo residências onde trabalhadores descansam após um árduo dia de trabalho para ganhar o pão de cada dia, furtando seus pertences e deixando-os ao desamparo. Conduta manifestamente odiosa, e pela qual o Estado não pode ficar inerte, devendo agir para evitar que condutas dessa natureza continuem a assolar a região.

As consequências do crime são negativas, pois os valores subtraídos da vítima não foram recuperados, vindo essa a sofrer dano considerável de quase mil reais, o que

exige do Estado cominação de sanção mais severa.

É reincidente, tendo sido condenado nos autos do processo nº 0000555-

33.2016.8.26.0559 e 0003482-44.2011.8.26.0430 (furto), a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento, o que caracteriza a agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do CP.

Por fim, considerando que o acusado praticou o crime durante o repouso noturno, afigura-se de rigor a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.

Portanto, procede o pedido.

Passo à dosimetria, observando o critério trifásico (art. 68 do CP) e o princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

DOSIMETRIA

DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1º e §4º, II e III, do CP

1ª Fase: Pena Base

Culpabilidade: mais reprovável, porquanto pulou o muro da residência vizinha, para ter acesso à residência da vítima, e adentrou nessa enquanto estava habitada, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, a merecer maior juízo de reprovação, nos termos em que expostos na fundamentação;

Antecedentes: ostenta antecedentes, conforme certidão de fls. 98-106. Dada a quantidade de antecedentes, afigura-se de rigor a exasperação da pena em ¼, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e individualização da pena;

Conduta Social: desfavorável, pois é contumaz na prática delitiva, estando implicado na apuração de diversos delitos, conforme se verifica dos elementos encartados aos autos, já exposto acima,

Motivos do crime: normais ao crime;

Personalidade do agente: voltada para a prática do crime, da desordem e perturbação, bem como para a prática de crimes contra a integridade física e contra o patrimônio, ostentando mais de oito condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto, além de diversas outras por outros delitos, o que denota personalidade desvirtuada, nos termos em que justificado acima;

Circunstâncias do crime: normais ao tipo;

Consequências: negativas, porquanto a vítima não recuperou a quantia furtada, o que denota maior reprovação na conduta do acusado, a exigir do Estado sanção maior, adequada e proporcional à conduta levada a efeito;

Comportamento da vítima: em nada influenciou para o evento delituoso.

Analisada as circunstâncias judiciais do "caput" do artigo 59 do Código Penal, vê-se que se fazem presentes cinco circunstâncias negativas. Assim sendo, fixo a pena em 4 (quatro) anos 7 (sete) meses e 17 (dezesete) dias de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

2ª. Fase - Circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, e por essa razão, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 5 (cinco) anos 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

3ª. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Inexiste causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena consistente em ter o acusado praticado o crime durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP). Diante disso, aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 07 (sete) anos, 02 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

VALOR DA PENA DE MULTA

Em atenção às mesmas circunstâncias do art. 59, já analisadas, resta fixada a pena pecuniária em 29 (vinte e nove) dias-multa. Atinente ao critério do art. 49 e considerando a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

FIXO como regime inicial de cumprimento o FECHADO e assim o faço considerando a natureza, quantidade de pena fixada, a existência de cinco circunstâncias negativas

do art. 59, bem como a reincidência específica do acusado. A fixação de regime inicial mais gravoso se justifica, em razão de o acusado ostentar antecedentes, de modo que a colocação do mesmo em regime de cumprimento mais benéfico não encontra suporte nos autos, já que sua liberdade acarreta risco à reiteração delitiva, sendo de rigor a imposição de regime mais severo de cumprimento da reprimenda, o que faço com fundamento no art. 33, §2º, "a" e 59, III, todos do CP.

PENAS RESTRITIVAS E SUSPENSÃO DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na medida em que se fazem presentes circunstâncias negativas do art. 59 do CP, deixando, portanto, de preencher os requisitos do art. 43 e 44 do CP. Pelos mesmos motivos não se justifica a concessão da suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos previstos no art. 77, do CP. Ademais, a concessão dos benefícios não se mostraria suficiente para a prevenção e reprovação do crime, nem se mostra socialmente recomendável (arts. 44 e 59 do CP). O acusado é contumaz na prática de crimes, e ao que tudo indica, e conforme admitido pelo acusado, a prática de crimes se dá para a sustentação de seu vício em drogas, posto que usuário de Crack e Maconha.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 387, §1 e 2§, DO CPP)

O acusado respondeu ao processo em liberdade, todavia, entendo que sua liberdade acarreta severo risco à ordem pública. O acusado já restou condenado por sentença transitada em julgado por mais de oito crimes de furto, além de uma série de crimes contra a integridade física, bem como, ainda está implicado na apuração de outros delitos, conforme se verifica de certidão de fls. 98-106, encartada aos autos, o que demonstra sua recalcitrância na prática de crimes, e por conseguinte, sua periculosidade. Fato é que a liberdade do acusado gera intranquilidade social, posto que contumaz na prática delitiva, possuindo como hábito a prática do crime de furto onde tem se valido de chaves falsas para adentrar na residência das pessoas, a fim de surrupiar suas economias e deixa-las ao desamparo. Na presente sentença, o acusado, mais uma vez, é condenado pela prática de crime de furto, em sua modalidade qualificada, ostenta uma ficha criminal extensa, é reincidente específico, e por todos esses motivos, entendo que sua liberdade acarreta risco para sociedade local. Os próprios policiais já afirmaram que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática de diversos crimes, levados a efeito pelo mesmo "modus operandi", onde adentra na residência das pessoas valendo-se de chave falsa. A prisão preventiva, portanto, in casu, se impõe. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO (REINCIDENTE ESPECÍFICO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade social do paciente, porquanto é reincidente e ostenta diversas passagens pelos delitos de furto qualificado e receptação, inclusive uma ação penal encontra-se suspensa pelo fato de o réu, o ora paciente, não ter sido localizado para ser citado. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 438254 MS 2018/0042323-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018); g.N. Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Alegação de carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de fundamentação concreta na decisão impetrada. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a imposição de medidas

cautelares diversas da pena corporal, preferencialmente a prevista no inciso I do artigo 319 do CPP. Impossibilidade. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Decisum vergastado que apresenta idônea fundamentação. Vasta folha de antecedentes do autuado, que é reincidente específico pela prática de furto qualificado e responde a vários processos como incurso no mesmo tipo penal, o que denota a sua recalitrante prática de crimes contra o patrimônio. Reiteração delitiva que demonstra a presença de periculosidade pelo agente, ensejando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 21464718720198260000 SP 2146471-87.2019.8.26.0000, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/09/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2019); g.N.

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - REITERAÇÃO CRIMINOSA - REINCIDENTE ESPECÍFICO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA - ORDEM DENEGADA. - Diante da reiteração criminosa do paciente, que é inclusive reincidente específico, resta evidenciado o periculum libertatis, o que demonstra a necessidade da manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (TJ-MG - HC: 10000150040772000 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 08/04/2015, Data de Publicação: 14/04/2015). G.N.

Por tudo isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, a fim de que a ordem pública seja protegida das ações levadas a efeito pelo mesmo, que tem gerado intranquilidade social e medo, o que faço com fundamento no art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para condenar MARCELO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 02 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos III do Código Penal, C/C ART. 61, I, todos do CP.

Custas pelo réu.

Expeça-se mandado de prisão.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ) e os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

P.I.C.

Paulo de Faria, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA